

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6062/2534

นาง สม ใจ พรหมพุก
นาย บุญ ธรรม เงิน ทอง เนียม ๗

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 386, มาตรา 387

แม้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน กำหนดเรื่องการชำระราคากันว่าโจทก์ชำระเงินให้แก่จำเลยในวันทำสัญญาแล้ว 10,000 บาท ที่เหลือส่งชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 500 บาท จนกว่าจะครบ 37,500 บาทจำเลยจึงจะโอนสิทธิให้ แม้โจทก์มิได้ชำระเงินทุกเดือนรวมหลาย ๆ เดือนชำระครั้งหนึ่ง ไม่ได้ถือกำหนดเวลาในสัญญาเป็นสำคัญก็ตาม แต่เมื่อต่อมาโจทก์รื้อบ้านของโจทก์ที่ปลูกไว้ออกจากที่ดินดังกล่าวไปแล้วไม่ได้ชำระเงินให้จำเลยนานถึง 4 ปีเศษ โดยจำเลยไม่เคยทวงถามให้โจทก์ชำระหนี้อีกเลย แสดงว่าโจทก์จำเลยเลิกสัญญากันโดยปริยายแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับโจทก์ในราคา 37,500 บาท โจทก์ผ่อนชำระให้จำเลยแล้วเป็นเงิน 17,000 บาทส่วนที่เหลือ 10,500 บาท โจทก์นำไปชำระให้จำเลยและให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์ จำเลยไม่ยอมรับเงินและไม่ยอมโอนที่ดินให้โจทก์ จึงนำเงินไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์โจทก์ได้บอกให้จำเลยไปรับเงิน แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับให้จำเลยรับเงินส่วนที่เหลือจำนวน 10,500 บาท จากโจทก์ และไปทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตาม

เลขที่ดิน 11 ตำบลธานีอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เนื้อที่ 150 ตารางวา ให้แก่โจทก์
ทันทีถ้าจำเลยไม่ยินยอมไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์ขอถือเอาคำ
พิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

จำเลยให้การว่า ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับโจทก์แล้วผิดนัดไม่ชำระเงิน
ให้จำเลย จำเลยทวงถามแล้ว แต่โจทก์ไม่ชำระหลังจากสิ้นเดือนกันยายน 2523
จำเลยจึงบอกเลิกสัญญากับโจทก์และรับเงินที่โจทก์ชำระไว้ โจทก์ตกลงเลิกสัญญา
และให้รับเงิน จำเลยไม่เคยผ่อนผันขยายเวลาชำระเงินให้โจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธินำ
เงินมาชำระราคาที่ดินและบังคับให้จำเลยโอนที่ดินให้โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า บุตรสาวจำเลยเป็นผู้ชวนให้โจทก์มาซื้อที่ดินพิพาท
โจทก์จำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกันและโจทก์ชำระเงินให้จำเลยแล้ว 34
งวด ครึ่งสุดท้ายชำระวันที่ 30 กันยายน 2523 แล้วไม่ได้ชำระให้จำเลยอีก ต่อมาวันที่
30 มกราคม 2528 โจทก์ได้นำเงินส่วนที่เหลือไปวางต่อสำนักงานวางทรัพย์และ
วินิจฉัยว่าตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินได้กำหนดเรื่องการชำระราคากันไว้ว่า ผู้ซื้อได้
ชำระเงินจำนวน 10,000 บาท ให้แก่ผู้ขายไว้เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินมัดจำสำหรับซื้อ
ขายและผู้ซื้อจะส่งเป็นเดือน เดือนละ 500 บาท จนกว่าจะครบ 37,500 บาท ถึงจะ
โอนสิทธิให้ต่อมาโจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อมิได้ชำระเงินให้แก่จำเลยผู้ขายทุกเดือนแต่รวม
หลาย ๆ เดือนส่งครั้งหนึ่ง ไม่ได้ถือกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นสำคัญ แต่

การที่โจทก์ซื้อที่ดินจากจำเลยแล้วปลูกบ้านเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่นแล้วได้รื้อออกไป และหลังจากนั้นไม่เคยส่งเงินค่างวดให้แก่จำเลยอีกเลย เป็นเวลานานถึง 4 ปีเศษ โดยจำเลยไม่เคยทวงถามให้โจทก์ชำระหนี้ เช่นนี้แสดงว่า โจทก์จำเลยเลิกสัญญากัน โดยปริยาย การที่จำเลยไม่ยอมรับเงินค่าที่ดินจากโจทก์จึงไม่เป็นการผิดสัญญาแต่อย่างใด

พิพากษายืน

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ